



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 10781/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária Ecovias Cerrado

Referência: Processo nº 50500.022617/2025-80

Assunto: EVTEA - Inclusão do Anel Viário Ayrton Senna no Contrato de Concessão da Ecovias Cerrado – Contrato de Concessão do Edital nº 01/2019

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica trata da análise, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), do pedido de autorização para elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, voltado à eventual inclusão do Anel Viário Ayrton Senna (LMG-749) e à definição de solução técnica para melhorias ou ampliação de capacidade do trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-050 e a BR-365, no entorno do município de Uberlândia/MG, no âmbito do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2019](#), sob responsabilidade da Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. Ressalta-se que a demanda foi considerada apta no Levantamento de Necessidades do referido contrato.

2. O Sistema Rodoviário explorado e objeto do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2019](#) compreende a rodovia BR-364/365/GO/MG, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário BR-364/365/GO/MG



3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2019](#).

Tabela 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-364/365/GO/MG
2	Extensão	437 km

3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Julho de 2016
5	Assinatura do Contrato	19/12/2019
6	Início da Concessão	20/01/2020
7	Início da Cobrança de Pedágio	14/11/2020
8	6º Ano de Concessão	20/01/2025 - 19/01/2026

II. OBJETIVO

4. Esta Nota Técnica tem por finalidade avaliar a viabilidade e a pertinência da elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, destinado a subsidiar a análise voltada à eventual inclusão do Anel Viário Ayrton Senna e à definição de solução técnica para melhorias ou ampliação de capacidade do respectivo trecho no Contrato de Concessão da Ecovias do Cerrado. O pleito foi apresentado pela Concessionária por meio da Carta ECC-GAC-0649/2025 (SEI nº 32591375), de 28/05/2025

5. Para tanto, serão analisadas a motivação, a previsão legal, contratual e regulamentar, além dos requisitos necessários para viabilizar a solicitação e o mecanismo apropriado para sua operacionalização, nos termos do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2019](#).

III. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

6. A demanda em referência foi apresentada de maneira organizada e objetiva, sendo que as premissas, informações e documentos necessários para avaliação adequada e eficiente encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo:

Tabela 2 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	N/A
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	N/A
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	N/A
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	?

IV. HISTÓRICO PROCESSUAL

7. A tabela a seguir apresenta o histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Tabela 3 - Histórico Processual

ITEM	DOCUMENTO	SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	ANTT - Ofício 14412	31678805	29/04/2025	Solicitar a Inclusão do Anel Viário Ayrton Senna no Contrato de Concessão da Ecovias Cerrado - Contrato de Concessão do Edital nº 01/2019.
2	Carta ECC-GAC-0608-2025	32157023	14/05/2025	Solicitação de autorização de EVTEA para inclusão do anel viário Ayrton Senna no Contrato de Concessão Edital nº 01/2019
3	Carta ECC-GAC-0649-2025	32591375	25/05/2025	Manifestação complementar da concessionária

Tabela 4 - Processo SEI nº 50500.000275/2025-47

ITEM	DOCUMENTO	SEI	DATA	DESCRIÇÃO
------	-----------	-----	------	-----------

1	Despacho ESREGROD/MG	29092357	17/01/2025	Levantamento de possíveis pleitos para Revisão Quinquenal propostos pelo Escritório Regional de Uberlândia /MG.
2	Nota Técnica - ANTT 3320	31279212	16/04/2025	Levantamento de Necessidades

V. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

8. Apresentam-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno.

- [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2019](#), Programa de Exploração da Rodovia - PER e demais Anexos e Termos Aditivos ao Contrato;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da ANTT (RCR 1);
- [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#): Dispõe sobre a estrutura organizacional da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT (RCR 2);
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT (RCR 3);

VI. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

9. Com o início da vigência da [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR3), instituiu-se o processo de Levantamento de Necessidades como um processo periódico, voltado a verificar as necessidades de atualização dos contratos de concessões de rodovias federais. Tal processo, conta com a participação da sociedade, entidades interessadas, municípios e estados, concessionária e ANTT, por meio de realização de reunião participativa, onde são coletadas as contribuições dos interessados.

10. Diante de tal regramento, a GEGIR iniciou o procedimento do Levantamento de Necessidades relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2019](#), conforme as tratativas elencadas no processo nº 50500.000275/2025-47. Como resultado da realização da(s) reunião(ões) participativa(s) e do prazo regimental de suas respectivas contribuições enviadas pelos diferentes interessados, lavrou-se a Nota Técnica SEI nº 529/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29090632), consolidando todas as propostas consideradas aptas ao final do processo de Levantamento de Necessidades.

11. Ato contínuo, foi lavrada a Nota Técnica SEI nº 3320/2025/COGIR/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 31279212) que consolida sugestão de encaminhamento dos pleitos a partir de critérios relativos à natureza, conveniência e/ou oportunidade de sua inclusão ao contrato de concessão e seu enquadramento dentro dos diversos dispositivos de inclusão e ajuste contratual (revisão ordinária, extraordinária, quinquenal, termo de ajustamento de conduta e termo aditivo).

12. Por fim, considerando a competência regimental definida no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), mediante o Despacho COGIR (SEI nº 31382738), os pleitos prioritários foram encaminhados para análise de mérito desta COGIN.

13. Sobre o pleito em análise, o trecho proposto, identificado como Anel Viário Ayrton Senna, desempenha função estratégica na mobilidade regional, promovendo a interligação entre as BR-050 e BR-365 e possibilitando o desvio do tráfego de passagem pesado do perímetro urbano de Uberlândia/MG.

14. O pleito de inclusão do trecho ao contrato foi apresentado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, e a solicitação da Concessionária busca autorização para elaboração do EVTEA, conforme disposto nos arts. 40 e 42 da Resolução ANTT nº 6.000/2022, de modo a permitir a avaliação técnica, econômica, financeira

e ambiental da inclusão do trecho ao contrato de concessão.

VII. ANÁLISE TÉCNICA

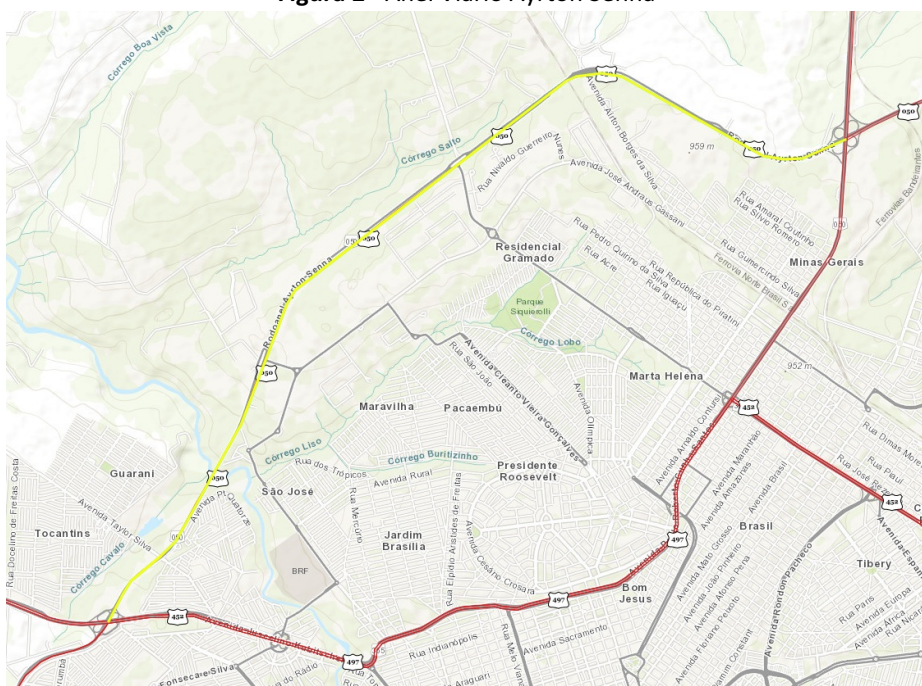
VII.A. PROPOSTA

15. A proposta de inclusão do Anel Viário Ayrton Senna (LMG-749) no Contrato de Concessão da Ecovias do Cerrado foi inicialmente apresentada pelo Sr. Gabriel Souza Zanatta, representante da Prefeitura Municipal de Uberlândia. O pleito refere-se ao segmento SNV 050NMG1050, com extensão aproximada de 11,5 km, cuja integração ao sistema concedido é sustentada pela administração municipal como medida indispensável para aprimorar a conexão entre as rodovias federais BR-365 e BR-050.

16. Segundo a justificativa encaminhada, o referido trecho desempenha papel estratégico no escoamento logístico regional, além de absorver elevado volume de tráfego de veículos de carga, o que tem ocasionado desgaste acelerado do pavimento, recorrentes congestionamentos e incremento do risco de acidentes no perímetro urbano de Uberlândia. A municipalidade argumenta que a gestão do segmento pela Concessionária permitiria a implementação de investimentos estruturantes, com melhorias de capacidade, de infraestrutura e de segurança viária, contribuindo para maior fluidez do tráfego e melhor qualidade de vida da população local.

17. A contribuição foi formalmente registrada no Portal PARTICIPANTT sob o nº 182024-7, no âmbito do processo de Levantamento de Necessidades do Contrato de Concessão.

Figura 2 - Anel Viário Ayrton Senna



Fonte: Nota Técnica - ANTT 3320 (31279212)

18. Diante do pleito apresentado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, a Concessionária Ecovias do Cerrado foi instada a se manifestar por meio do Ofício SEI nº 14412/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 31678805), com vistas à realização de avaliação técnica quanto à adequabilidade da obra ou serviço proposto, bem como à apresentação das informações complementares necessárias à instrução da análise. A solicitação teve por objetivo colher subsídios da Concessionária sobre os aspectos de engenharia, operação, segurança viária e demais elementos pertinentes para a apreciação inicial da viabilidade de inclusão do trecho no escopo contratual.

19. A Concessionária Ecovias do Cerrado manifestou-se favoravelmente à avaliação da inclusão do Anel Viário Ayrton Senna (LMG-749) no Contrato de Concessão, por meio da Carta ECC-GAC-0608-2025 (32157023), ressaltando que o segmento desempenha função logística relevante ao conectar as BR-050 e BR-365 e ao permitir a redução do tráfego pesado no perímetro urbano de Uberlândia. Considerando essa importância operacional e o caráter de contorno urbano, a Concessionária solicita autorização da ANTT para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, a ser processado no âmbito da Revisão

*Nesse sentido, a Concessionária reconhece a importância e relevância do pleito proposto, razão pela qual solicita a análise da ANTT quanto à possibilidade e viabilidade da **inclusão da elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) no âmbito da revisão quinquenal**, sendo esse um procedimento essencial e imprescindível para o caso em comento.*

20. A manifestação complementar, por meio da Carta ECC-GAC-0649-2025 (32591375), indica que o estudo deverá observar premissas técnicas alinhadas ao PER vigente, compreendendo análises de viabilidade, impactos operacionais e obrigações contratuais, além da avaliação das condições físicas e funcionais do trecho a ser eventualmente incorporado. Informa, ainda, que documentos como projeto funcional, relatório de proposição e relatório fotográfico são dispensáveis nesta etapa preliminar, dado tratar-se estritamente da fase de autorização para desenvolvimento do EVTEA. A Concessionária coloca-se à disposição para fornecer informações complementares e aguarda deliberação desta Agência sobre a autorização solicitada.

*O estudo avaliará a viabilidade da incorporação considerando **aspectos de CAPEX (Capital Expenditure), OPEX (Operational Expenditure) e demais obrigações contratuais**. As premissas técnicas deverão levar em consideração o PER vigente da Ecovias Cerrado.*

VII.B. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS RELACIONADAS

21. Considerando o procedimento de Levantamento de Necessidades em curso, registra-se que, por meio do Despacho SEI nº 28836608, a GEFOP solicitou às unidades regionais o envio da relação consolidada de todos os pleitos em análise no âmbito do Contrato de Concessão nº 001/2019, sob responsabilidade da Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. A solicitação abrangeu não apenas propostas de obras, mas também demais demandas identificadas pela COROD/CENTRO e por suas equipes de fiscalização que pudessem configurar eventos de alteração e/ou otimização contratual. O objetivo foi reunir insumos técnicos necessários para subsidiar a Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR na condução e instauração do procedimento de levantamento de necessidades, conforme previsto na regulamentação aplicável.

22. Dentre os apontamentos apresentados pelo Escritório Regional no Despacho ESREGROD-UDI/MG SEI nº 29092357, foi indicada a pertinência do pleito em comento, com o reconhecimento de que a eventual inclusão do Anel Viário Ayrton Senna poderia ser analisada no âmbito da Revisão Quinquenal, conforme detalhado a seguir.

Contudo, é importante destacar que algumas questões são passíveis de serem analisadas para uma possível Revisão Quinquenal, conforme os temas detalhados abaixo:

· **Inserção do trecho rodoviário, de aproximadamente 10 (dez) quilômetros (anel viário norte de Uberlândia)**

Este trecho rodoviário liga a BR-050/MG (sentido Araguari, km 65) à BR-365/MG (sentido Ituiutaba, km 626).

Trata-se de um segmento subutilizado pelo tráfego de longa distância devido às condições precárias da infraestrutura rodoviária. No entanto, este trecho é altamente demandado pela proximidade de indústrias de grande porte e pela interligação entre cidades e distritos.

A inclusão desse trecho no contrato exigirá estudos prévios pela Concessionária para avaliar a viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, uma vez que envolve investimentos substanciais, como duplicação da rodovia, implantação de dispositivos de interseção em desnível, melhorias no acesso e outros investimentos necessários para otimizar a fluidez e melhorar as condições de trafegabilidade.

· **Implantação de Iluminação nas passarelas construídas pelo DNIT.**

· **Melhoria do acesso à cidade de Ituiutaba (próximo ao Córrego Sujo – “acesso da pedreira”).**

A melhoria desse acesso está em discussão entre a concessionária e a Prefeitura de Ituiutaba/MG. Existe a possibilidade de remanejamento de investimentos previstos no contrato para a execução da melhoria do acesso em questão.

· Implantação de faixa de aceleração no dispositivo de intersecção do km 626 da BR-365/MG (início do trecho concedido).

Sugerimos que a GEGIR verifique se a execução desta obra já está prevista no contrato como obrigação da Concessionária ou se este investimento deverá ser classificado como obra adicional (extra PER).

Adicionalmente, cabe ressaltar que, diferentemente de Contratos de Concessão anteriores (3ª Etapa de Concessões) onde a realização de grandes investimentos se reduzia significativamente após o 5º Ano Concessão, no caso do Contrato da Ecovias do Cerrado, os investimentos mais vultosos estão previstos para ocorrer após o 10º Ano Concessão. Em função disso, a Fiscalização desta Agência não vinha explorando de forma aprofundada os temas supracitados, a fim de não comprometer o andamento do planejamento das obras de ampliação de capacidade e melhorias da Concessionária, principalmente aquelas entre o “Trevão” e Ituiutaba/MG.

23. O Escritório Regional registrou que a inclusão do segmento no contrato demandaria a realização de estudos prévios pela Concessionária, contemplando a avaliação de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, sobretudo em razão da natureza e da magnitude dos investimentos potencialmente envolvidos — tais como duplicação da rodovia, implantação de dispositivos de interseção em desnível, melhorias de acessos e demais intervenções voltadas à otimização da fluidez e das condições de trafegabilidade.

24. Considerando a proposta apresentada, por meio da NOTA TÉCNICA SEI Nº 529/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29090632), o pleito foi considerado apto para prosseguimento na fase de levantamento de necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2019](#).

25. Diante do exposto, resta à GEGIR analisar e tratar as questões contratuais e de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, no âmbito de sua competência, no presente processo.

VII.C. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

26. Quanto ao assunto, destaca-se que, nos termos do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2019](#), os ditames contratuais que versam sobre a possibilidade de alteração contratual objetivando a inclusão da obrigação em lide, conforme indicado no trecho a seguir:

9 Obras e Serviços

9.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

9.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER, seguindo as normas, manuais e regulamentações da ABNT, DNIT e ANTT vigentes.

[...]

9.1.2 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopos estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

[...]

9.1.9 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses previstas nas subcláusulas 9.1.9(i), 9.3.6, 9.4, 9.6.2(ii) e 9.6.3, serão realizadas exclusivamente por meio de revisão quinquenal.

(i) São vedadas inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços fora das revisões quinquenais.

(ii) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.

(iii) A exclusão de obras e serviços ensejará a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Desconto de Reequilíbrio.

(iv) Para a aplicação de Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio referente a obras e serviços que não tenham percentuais previstos no Anexo 5, a ANTT poderá definir novos percentuais com base nos estudos de

viabilidade que subsidiaram a estruturação da Concessão.

[...]

9.1.10 Para as Obras de Contorno de Trechos Urbanos dependentes de aprovações municipais e estaduais, a proposta para sua implantação poderá ser apresentada a qualquer momento pela Concessionária, nos termos da cláusula 9.5 e do item 3.2.2 do PER, ficando a sua inclusão condicionada à ocorrência de revisão quinquenal.

9.1.11 Eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras ou serviços que ensejem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio da aplicação do Fluxo de Caixa Marginal devem ser objeto de ajustes específicos a serem formalizados mediante termo aditivo.

(i) Além das previsões deste Contrato, eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras e serviços deverão observar condições e critérios estabelecidos em regulamentação da ANTT.

[...]

20. Alocação de Riscos

[...]

20.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

20.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o equilíbrio econômico-financeiro;

[...]20.2.18 fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto econômico-financeiro do Contrato.[...]

21. Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro

21.1 Cabimento de Recomposição

21.1.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

21.1.2 A Concessionária somente poderá solicitar a recomposição de equilíbrio econômico-financeiro em seu favor caso se verifique as hipóteses previstas na subcláusula 20.2.

21.1.3 A ANTT efetuará a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando cabível, nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste Contrato. **(grifo nosso)**

27. À luz do exposto, verifica-se que o contrato de concessão prevê a possibilidade de alteração das obrigações contratuais, inclusive a incorporação de novos investimentos, desde que a necessidade seja devidamente justificada.

VII.D. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

28. Sobre o assunto, visaremos trazer os dispositivos regulamentares desta Agência que abordam o assunto de inclusão de investimento não previsto inicialmente, conforme os excertos a seguir:

[RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.950/2021:](#)

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acréscitado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI). (Grifo nosso)

§ 5º Quando tiver por objeto inclusão, alteração ou reprogramação de obra ou serviço, o termo aditivo ao contrato de concessão deverá prever: (Acrescentado pela [Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT](#))

I - eventograma de execução; (Acrescentado pela [Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT](#))

II - desconto de reequilíbrio aplicável em caso de inexecução e, se for o caso, demais salvaguardas em caso de recomposição do equilíbrio por fases, conforme previsto na terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias; (Acrescentado pela [Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT](#))

III - valor definitivo e, se for o caso, valor provisório da obrigação. (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

CAPÍTULO IV-B

DO TERMO ADITIVO

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

§ 1º A proposta de termo aditivo deverá tramitar em processo próprio devidamente motivado pelas razões que ensejaram a sua propositura.

§ 2º O termo aditivo será celebrado com base em valores definitivos, admitida a utilização de valores provisórios nas seguintes hipóteses:

I - reequilíbrio parcial de natureza cautelar ou baseado em evidência;

II - inclusão de obrigações de caráter continuado cujos valores dependam de fatores variáveis não controlados pela concessionária, nos termos da segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias;

III - situações emergenciais que demandem intervenção imediata para preservação da segurança viária ou continuidade do serviço, desde que tecnicamente demonstrada a urgência;

IV - quando, tendo sido aceito, com ou sem ressalvas, o projeto executivo, a definição final do orçamento envolver elementos de maior complexidade que não prejudiquem o início da execução, desde que seja possível estabelecer estimativa com razoável grau de segurança.

§ 3º O termo aditivo com valores provisórios deverá dispor, expressamente, sobre:

I - a metodologia utilizada para estimativa, que poderá se basear em análise simplificada, paramétrica, comparativa ou de sensibilidade, validada pela Superintendência competente;

II - os parâmetros de referência adotados;

III - o prazo e forma de apresentação dos valores definitivos;

IV - a forma de reequilíbrio econômico-financeiro, que deverá ser parcial, sendo ajustado quando da aprovação dos valores definitivos;

V - as consequências do descumprimento dos prazos estabelecidos; e

VI - a forma de compensação de eventuais diferenças.

§ 4º A utilização de valores não dispensa a posterior aprovação dos valores definitivos, com a celebração de termo aditivo retificador.

§ 5º A área técnica manterá registro específico dos termos aditivos celebrados com valores estimados, incluindo análise comparativa entre as estimativas e os valores definitivos, para aprimoramento contínuo da metodologia.

§ 6º A Procuradoria Federal junto à ANTT estabelecerá modelos padronizados de minutas de termos aditivos.

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses: (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

II - obra ou serviço emergencial para mitigação de risco iminente ou remediação de dano ao sistema rodoviário; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

III - adequação do sistema rodoviário decorrente de obras supervenientes do Poder Concedente; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

IV - implantação de sistemas ou tecnologias essenciais à supervisão, gestão ou fiscalização do contrato; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

V - alterações contratuais sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

VI - reprogramação de obrigações contratuais vencidas ou vincendas cuja execução no prazo originalmente previsto tenha sido impossibilitada ou significativamente prejudicada por: (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

a) fatos não imputáveis à concessionária; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

2025)

b) materialização de riscos não assumidos pela concessionária no contrato de concessão; ou (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

c) interferências de terceiros que impactem o cronograma de execução. (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

VII - outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas, em que a postergação da alteração contratual para o momento da revisão quinquenal possa causar prejuízo ao interesse público. (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

§ 1º A urgência deverá ser tecnicamente demonstrada, com indicação objetiva dos riscos ou danos que se pretende evitar ou remediar. (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

§ 2º As alterações que não se enquadrem nas hipóteses do caput serão processadas por ocasião da revisão quinquenal do contrato. (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

Adicionalmente, temos que a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#), também possibilita a inclusão de obra voltada à segurança viária, como o caso presente, via procedimento de Revisão Extraordinária, a saber:

[RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022:](#)

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

[...]

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

Art. 40. Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto executivo acompanhado de orçamento.

§ 1º Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos relativos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, desde que aceitos pela Superintendência competente, serão objeto de recomposição do equilíbrio por meio de revisão extraordinária: (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

I - quando solicitada pela ANTT sua apresentação, independentemente da formalização de inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão; (Redação dada pela [Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT](#))

II - quando apresentados espontaneamente pela concessionária, apenas se formalizada a inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão por meio de termo aditivo. (Redação dada pela [Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT](#))

§ 2º Os custos relacionados à contratação de projetos funcionais ou anteprojetos serão exclusivamente atribuídos à concessionária.

§ 3º Os estudos, projetos executivos e orçamentos serão remunerados por percentual sobre o valor da obra ou serviço ou, caso não executado, mediante prestação de contas pela Superintendência competente. (Redação dada pela [Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT](#))

[...]

Art. 42. Será obrigatória a apresentação de estudo de viabilidade para obras não previstas inicialmente no contrato de concessão nas seguintes hipóteses:

I - contornos alternativos e variantes;

II - quando se tratar de obra de grande vulto;

III - quando a obra estiver localizada na área de influência de ambiente ecologicamente sensível; e

IV - outros casos expressamente indicados pela Superintendência competente.

§ 1º A apresentação de estudo de viabilidade deverá ser previamente autorizada pela Diretoria, mediante proposta da Superintendência competente, de ofício ou mediante requerimento da concessionária.

§ 2º A concessionária poderá, por sua conta e risco, elaborar e apresentar estudo de viabilidade, que será ressarcido apenas em caso de sua aceitação e aprovação da obra em revisão aprovada pela Diretoria.

§ 3º Após autorização da Diretoria, a concessionária deverá apresentar estudo de viabilidade em até 180 (cento e oitenta) dias ou outro prazo indicado pela Diretoria.

§ 4º A Superintendência competente analisará o estudo de viabilidade e informará sua aceitação ou rejeição ou determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes.

§ 5º A concessionária disporá do prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar o estudo de viabilidade

corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da notificação da ANTT, ou outro prazo indicado pela Superintendência competente.

§ 6º Caso o estudo de viabilidade tenha sido aceito pela Superintendência competente, demonstrada a viabilidade e o interesse público na obra a autorização para apresentação de projeto executivo competirá:

I - à Diretoria, para obra de grande vulto;

II - à Superintendência competente, nos demais casos.

§ 7º A concessionária disporá do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período mediante justificativa e aceitação da Superintendência competente, para apresentar o projeto executivo, contado da autorização, ou outro prazo indicado pela ANTT.

§ 8º No caso de incremento ou alteração de obras previstas inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar projetos executivos e orçamentos da obra prevista originalmente e da nova obra proposta, sendo objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro apenas o projeto executivo da nova obra proposta.

§ 9º O valor que deverá ser objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro corresponderá à diferença entre os orçamentos de que trata o §8º.

§ 10. Para as obras e serviços em que for apresentado e aceito estudo de viabilidade, fica dispensada a apresentação de projeto funcional.

Art. 43. Para inclusão ou alteração de obras de contornos alternativos de trechos urbanos e variantes, a concessionária deverá apresentar estudo de viabilidade contendo, no mínimo, 3 (três) propostas de traçados.

§ 1º A concessionária deverá consultar, de forma não vinculante, o interesse do Município sobre a proposta de traçado e a assunção do trecho rodoviário a ser contornado, nos limites de sua competência.

§ 2º A concessionária deverá apresentar projeto executivo e orçamento relativo ao traçado previsto inicialmente no contrato de concessão e o traçado alternativo aceito pela ANTT, para implementação da recomposição do equilíbrio econômico financeiro quanto à diferença de valores entre eles, sendo objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro apenas o projeto executivo da nova obra proposta.

§ 3º Para os projetos de contornos previstos inicialmente no contrato de concessão, o novo traçado deverá priorizar a extensão e os parâmetros técnicos estabelecidos no estudo de viabilidade da concessão, salvo inviabilidade fundamentada.

[...]

Art. 46. As alterações contratuais serão formalizadas mediante termo aditivo, na forma da primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, e seus impactos tarifários serão processados em revisão tarifária, conforme disciplinado na terceira norma do Regulamento. (Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

[...]

Obras de melhorias e estoque de melhorias

Art. 151. A inclusão de obras de melhorias será feita com base no estoque de melhorias, caso existente e até o seu limite, conforme previsto no contrato de concessão.

§ 1º A execução das obras do estoque de melhorias ocorrerá mediante procedimentos previstos nas seções III e IV.

§ 2º A requisição de execução de obra do estoque de melhorias pela ANTT constituirá obrigação contratual de conclusão dentro do prazo de 18 (dezoito) meses contados da solicitação da ANTT.

§ 3º A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente da execução de obras do estoque de melhorias dar-se-á por meio da aplicação de fator tarifário de equilíbrio, aplicado na revisão subsequente à conclusão da obra de melhoria solicitada, na forma prevista no contrato de concessão e na terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias.

Art. 152. Excedido o limite do estoque de melhorias, a inclusão de obras de melhorias ocorrerá por deliberação da Diretoria, em termo aditivo, com ou sem revisão quinquenal. (Grifo nosso)

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:

Art. 1º Aprovar a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-

financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Parágrafo único. Aplicam-se ao Regulamento das Concessões Rodoviárias as seguintes definições:

[...]

XIV - *Revisão quinquenal*: revisão do contrato de concessão, realizada em intervalos entre cinco e dez anos, que tem por finalidade a inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia;

[...]

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

Seção V

Revisão Quinquenal

Subseção I

Disposições gerais

Art. 154. A revisão quinquenal será processada em intervalos entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de vigência do contrato de concessão para análise da evolução do cumprimento das obrigações e da necessidade de atualização e modernização contratual.

§ 1º A revisão quinquenal é de interesse público e será promovida de ofício pela ANTT, preferencialmente com a cooperação da concessionária e dos demais atores públicos e privados interessados.

§ 2º A revisão quinquenal poderá resultar na **inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.**

§ 3º O resultado da revisão quinquenal deverá preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, eventualmente afetado pelas alterações contratuais promovidas. *(Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))*

§ 2º Quando obrigatório, o estudo de viabilidade, aprovado pela Superintendência competente, deverá ser apresentado pela concessionária na forma e no prazo previstos na segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias. *(Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))*

VIII. MÉRITO

29. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL

30. O trecho objeto da presente análise corresponde ao segmento do Anel Viário Ayrton Senna (LMG-749), que liga a BR-050/MG (km 65, sentido Araguari) à BR-365/MG (km 626, sentido Ituiutaba), no município de Uberlândia/MG. Trata-se de um segmento rodoviário de aproximadamente 10–11,5 km cuja função original é servir como via de contorno para a cidade. Isso porque os trechos das rodovias federais BR-050 e BR-365, em sua configuração atual, realizam a travessia urbana de Uberlândia, concentrando elevados volumes de tráfego misto, incluindo veículos pesados.

31. Cabe ressaltar, ainda, que o referido segmento situa-se entre duas concessões atualmente vigentes — Ecovias do Cerrado e Ecovias Minas Goiás — que se encontram, respectivamente, em seu 6º e 13º ano de execução contratual, conforme observado no mapa a seguir. Não há previsão, no horizonte regulatório próximo, de realização de nova concessão que venha a contemplar este trecho, o que reforça a necessidade de avaliação, no âmbito dos contratos existentes, de alternativas regulatórias para seu adequado tratamento. Esse contexto evidencia a oportunidade de se analisar, por meio do EVTEA, a viabilidade de sua eventual incorporação ao atual

sistema concedido.



32. Em 24 de fevereiro de 2025, a municipalidade, representantes da sociedade civil e organizações locais promoveram um debate público propondo a concessão do Anel Viário e de trechos urbanos das BRs 365 e 050, com o objetivo de viabilizar sua modernização e inclusão contratual sob a gestão da Ecovias do Cerrado. As justificativas apresentadas enfatizaram a necessidade de melhorias estruturais, aumento da segurança viária, durabilidade do pavimento e redução de congestionamentos no perímetro urbano.

#BR050 #CONCESSÃO #DEBATE #TRECHOS URBANOS

Prefeitura promove debate para tratar da concessão do Anel Viário Ayrton Senna e de trechos urbanos das BRs 365 e 050

INTUITO É APRESENTAR À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) PROPOSTAS QUE VIABILIZEM MELHORIAS ESTRUTURAIS E MODERNIZAÇÃO DOS TRECHOS PARA QUE POSSAM SER INCLUÍDOS NO CONTRATO DE CONCESSÃO COM A ECOVIAS DO CERRADO

24 DE FEVEREIRO DE 2025



Fonte : www.uberlandia.mg.gov.br

33. No referido debate, foram apontadas as vantagens de transferir o tráfego pesado que hoje atravessa áreas urbanas para um desvio estruturado, reduzindo impactos negativos sobre a malha viária municipal e melhorando a qualidade de vida da população local.

34. Tais intervenções têm o potencial de reduzir os impactos negativos atuais — como desgaste acelerado do pavimento, congestionamentos, risco de acidentes e sobrecarga nas vias urbanas —, ao mesmo

tempo que promovem ganhos em eficiência logística, segurança viária e qualidade de vida para a população de Uberlândia.

35. PROBLEMAS REGISTRADOS E CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DE GESTÃO ADEQUADA

36. Importa destacar que em julho de 2024 o MPF ajuizou ação civil pública contra o Município de Uberlândia, o DNIT e demais responsáveis, demandando a execução de obras de conservação, sinalização, iluminação e melhoria de segurança em trechos urbanos de rodovias federais que cortam o município — notadamente nas BR-050 e BR-365. A ação aponta inércia na adoção das medidas exigidas, relatando risco concreto à segurança de motoristas e pedestres e requerendo indenização por dano moral coletivo no montante de R\$ 70 milhões.

Ação do MPF busca garantir segurança em trechos urbanos de rodovias em Uberlândia (MG)

MPF também pede que Dnit seja obrigado a regulamentar uso do Anel Viário Ayrton Senna, construído nas imediações do perímetro urbano da cidade



Imagem da BR-365 em Uberlândia (MG) - Foto: Dnit

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública, com pedido de decisão urgente, para que o Município de Uberlândia (MG), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a VLI Multimodal S/A garantam a segurança de pedestres e motoristas em trechos urbanos das rodovias BR-050, BR-365 e BR-452. Na ação, o MPF aponta inércia tanto do município quanto do Dnit e da VLI Multimodal na execução das obras de conservação e

manutenção dos trechos localizados no perímetro urbano de Uberlândia. Por esse motivo, pede a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R\$ 70 milhões.

As providências para melhorar a segurança das rodovias devem ser adotadas nos trechos que ficaram fora dos contratos de concessão celebrados com as empresas ECO050, Ecovias do Cerrado e EPR Triângulo. Entre obras e serviços que o MPF pede ao Dnit, estão a implantação de dispositivos de segurança como defensas metálicas, redutores de impacto, sinalização horizontal e vertical refletivas, entre outras sinalizações e correções do asfalto.

Fonte : [Ação do MPF busca garantir segurança em trechos urbanos de rodovias em Uberlândia \(MG\)](#)

37. Entre os problemas identificados pelo MPF estão pavimento degradado, ausência ou deficiência de sinalização horizontal e vertical, falta de dispositivos de segurança, iluminação inadequada ou inexistente e omissão na regulamentação do tráfego de veículos de carga no contorno urbano — circunstâncias que reforçam a necessidade de revisão e reestruturação viária, conforme destacado a seguir.

Outro problema abordado na ação do MPF é a questão do Anel Viário Ayrton Senna, que foi construído para melhorar a mobilidade e acessibilidade em toda a região central da cidade e melhorar a fluidez dos deslocamentos dos veículos pesados, devido à saturação das vias nas áreas centrais do município. Entretanto, mesmo após a conclusão da obra, até o momento o Dnit não adotou qualquer providência no sentido de editar e publicar ato normativo para regulamentar o trânsito obrigatório de determinados veículos por essa via, impedindo a fiscalização.

38. Registra-se, ainda, que as discussões recentes entre o Ministério dos Transportes, o DNIT e a Prefeitura de Uberlândia incluíram a necessidade de aprimoramento da infraestrutura viária que integra os fluxos urbanos e rodoviários das BR-365 e BR-050, bem como do Trevo Oswaldo de Oliveira, devido ao elevado volume de tráfego e às recorrentes demandas por melhorias. Nesse contexto, foi destacada a importância estratégica do **Anel Viário Ayrton Senna**, atualmente sob gestão do DER/MG, como elemento essencial para a redistribuição do tráfego pesado e para a melhoria da mobilidade regional.

ainda será levantado.

Contorno Norte do Anel Viário

O trecho vai da BR-050, na saída para Araguari, até a BR-365, na saída para Ituiutaba. Atualmente, está sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). Segundo o prefeito, o DER deve ceder o trecho ao Dnit, que depois o repassará à Ecovias Cerrado.

“Também ficou decidido sobre o Anel Viário Norte que o Ministério dos Transportes vai viabilizar a inclusão do trecho no contrato da EcoVias do Cerrado, que opera a BR-365, que ficará responsável por executar as obras de melhoria deste importante segmento do Anel Viário de Uberlândia”, pontuou o prefeito Paulo Sérgio.

Em nota, o DER informou que a cessão do trecho foi discutida em audiência pública em fevereiro e que aguarda a formalização do pedido para concluir a análise de viabilidade.

Já a Ecovias Cerrado informou que o contrato de concessão está em processo de atualização, dentro do ciclo quinquenal previsto para revisões e melhorias. "Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Uberlândia apresentou a proposta de transferência à concessionária do Anel Viário Norte, atualmente sob jurisdição estadual", disse a nota.

40. Em levantamento realizado por meio de imagens do Google Street View (julho de 2025), foi possível identificar condições de infraestrutura e segurança viária inadequadas ao padrão requerido para vias com potencial logístico significativo, especialmente para o tráfego de longa distância de veículos de carga e de transporte de passageiros. Observam-se deficiências relacionadas ao estado do pavimento, ausência ou insuficiência de sinalização, fragilidades nos dispositivos de proteção e condições gerais que não asseguram a fluidez, a confiabilidade operacional e os níveis mínimos de segurança esperados para um corredor estratégico de interligação entre rodovias federais.



41. A imagem apresentada, a título de exemplo, reforça o diagnóstico de que o segmento do Anel Viário Ayrton Senna apresenta **padrão de infraestrutura significativamente abaixo do necessário** para atendimento às demandas de segurança, fluidez e capacidade técnica esperadas de um trecho que interliga duas rodovias federais (BR-050 e BR-365) e serve como alternativa para o tráfego de veículos pesados no entorno de Uberlândia/MG.

42. Tais evidências corroboram a justificativa para elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, voltado à avaliação de intervenções estruturantes, incluindo eventual

duplicação, recuperação integral do pavimento, modernização da sinalização e implantação de dispositivos de segurança viária.

43. Considerando os elementos técnicos, operacionais e regulatórios apresentados, bem como a relevância do trecho do Anel Viário Ayrton Senna (LMG-749) para a mobilidade regional, a segurança viária e o escoamento logístico entre as BR-050 e BR-365, entende-se que a avaliação de sua eventual inclusão no Contrato de Concessão da Ecovias do Cerrado demanda a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA.

44. A magnitude dos investimentos envolvidos e o impacto socioeconômico associado enquadram o pleito no disposto no art. 42 da Resolução ANTT nº 6.000/2022, tornando obrigatória a realização do EVTEA. Nos termos do art. 42, §1º, da Resolução nº 6.032/2023 (RCR2), a apresentação do estudo deve ser previamente autorizada pela Diretoria da ANTT, mediante proposta desta Superintendência.

45. Registra-se que a Concessionária manifestou não pretender realizar o estudo por sua conta e risco, conforme previsto no art. 42, §2º, devendo sua elaboração ocorrer mediante solicitação formal da ANTT. Dessa forma, a instrução deve observar o procedimento previsto no §1º do referido artigo, com encaminhamento da proposta à Diretoria Colegiada.

46. Diante do exposto, **manifesta-se posicionamento favorável à autorização da elaboração do EVTEA**, a ser solicitado pela ANTT à Concessionária Ecovias do Cerrado, nos termos dos arts. 40 e 42 da Resolução nº 6.032/2023. O estudo deverá ser apresentado no prazo de até **180 (cento e oitenta) dias** após a deliberação autorizativa da Diretoria, salvo decisão diversa do colegiado.

47. Cumpre destacar que **o pleito de inclusão do trecho e as eventuais obrigações dele decorrentes deverão ser analisados exclusivamente no âmbito da Revisão Quinquenal**, conforme o rito regulatório aplicável, não implicando a presente autorização qualquer antecipação de decisão quanto à incorporação do segmento ao contrato.

VIII.A. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

48. Nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, da Resolução ANTT nº 6.032/2023, com a redação dada pela Resolução nº 6.063/2025, os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos referentes a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão poderão ser objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão por meio de revisão extraordinária, desde que aceitos pela Superintendência competente.

49. A norma prevê duas hipóteses distintas:

50. **I – Quando a apresentação do estudo for solicitada pela ANTT**, independentemente da formalização da inclusão da obra no contrato, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada ainda que o investimento não venha a ser implementado de imediato. Esta hipótese se aplica ao presente caso, uma vez que a iniciativa de elaboração do EVTEA é da própria ANTT.

51. **II – Quando os estudos forem apresentados espontaneamente pela concessionária**, a recomposição do equilíbrio somente será possível caso a obra ou serviço venha a ser formalmente incluído no contrato por meio de termo aditivo, hipótese que não se aplica no presente caso, uma vez que a concessionária já manifestou que não realizará o estudo por sua conta e risco.

52. Portanto, considerando que a apresentação do EVTEA decorre de solicitação da ANTT e que os custos decorrentes da sua elaboração serão submetidos previamente à aceitação pela Superintendência competente, entende-se que tais custos deverão ser contemplados em futura recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, por meio de revisão extraordinária, conforme autoriza o inciso I do parágrafo 1º do artigo 40 da Resolução nº 6.032/2023.

53. Desse modo, apesar de estar dentro dos pleitos inseridos no levantamento de necessidades que poderão ser endereçados a revisão quinquenal, considerando a possibilidade de solicitação do estudo pela ANTT, entende-se pela viabilidade de prosseguir com a tratativas em paralelo aos trâmites da revisão quinquenal.

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS

54. Diante das análises e fundamentos expostos, manifesta-se posicionamento favorável à autorização para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, voltado à eventual inclusão do Anel Viário Ayrton Senna (LMG-749) e à definição de solução técnica para melhorias ou ampliação de capacidade do trecho situado entre o entroncamento com a BR-050 e a BR-365, no entorno do município de Uberlândia/MG. A proposta apresenta inequívoco **interesse público**, tanto pelos benefícios potenciais à segurança viária e à fluidez do tráfego quanto pela relevância logística regional, além de contar com **manifestação favorável das áreas técnicas da Agência**.

55. Ressalta-se que o **pleito de inclusão do trecho e as obrigações eventualmente decorrentes do resultado do EVTEA deverão ser analisados exclusivamente no âmbito da Revisão Quinquenal**, conforme o rito regulatório aplicável.

56. A tabela abaixo apresenta o resumo das análises alcançados na presente análise técnica:

Tabela 5 - Quadro Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
VII.B.	Manifestação das Áreas Relacionadas	GEFOP manifestou favorável a demanda
-	Edital de Concessão e Anexos	N/A
VII.C.	Contrato de Concessão e Anexos	O contrato prevê a inclusão de investimentos.
VII.D.	Arcabouço Regulatório	A inclusão de investimentos pretendida possui enquadramento regulamentar.
-	Cenários Avaliados	Não se aplica
-	Estoque de Melhorias	Não se aplica
VIII.A.	Termo Aditivo	Será necessária alteração do contrato.
VIII.B.	Valor	A ser definido posteriormente.
VIII.C.	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	Sim, pois há inclusão de novos investimentos.

X. CONCLUSÃO

0.1. Considerando os aspectos legais, técnicos e econômicos envolvidos, conclui-se que a autorização para a elaboração do EVTEA relativo a inclusão do Anel Viário Ayrton Senna (LMG-749) e à definição de solução técnica para melhorias ou ampliação de capacidade do trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-050 e a BR-365, no entorno do município de Uberlândia/MG, desde que observados todos os trâmites regulamentares, com a devida anuência das partes envolvidas.

0.2. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências e documentos juntados aos autos e processos citados.

0.3. Dito isto, temos que tal inclusão encontra respaldo legal, contratual e regulamentar a ser submetido para a manifestação da Diretoria Colegiada, com o consequente reequilíbrio econômico financeiro.

0.4. Dessa forma, concluímos pela pertinência da consideração do presente pleito em processo de revisão do contrato, desde que observadas todas as considerações e condicionantes impostas.

XI. ENCAMINHAMENTOS

57. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento de Ofício à Concessionária Ecovias Cerrado, informando o resultado da presente análise.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

ALEXANDRE ALVES SOUTO

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ALVES SOUTO, Gerente**, em 15/12/2025, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 16/12/2025, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36767158** e o código CRC **C7862BCC**.

Referência: Processo nº 50500.022617/2025-80

SEI nº 36767158

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br